

Überstunden-/Überzeitentschädigung einfordern

Geleistete Mehrarbeit dokumentieren und einfordern — Beispiel

Partei	Yannick Roth, Arbeitnehmer
Kanton	Thurgau
Arbeitgeberin	Logistik Thur AG
Sachverhalt	62 dokumentierte Überstunden in den letzten 4 Monaten, bislang weder ausbezahlt noch kompensiert

Herr Roth hat über vier Monate hinweg Arbeitszeiten erfasst und kommt auf 62 nicht abgegoltene Überstunden.

Rechtliche Einordnung

Überstunden sind grundsätzlich mit einem Zuschlag zu entschädigen oder durch Freizeit gleicher Dauer zu kompensieren, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde (Prüfhinweis: Arbeitsvertrag prüfen).

Entwurf: Forderungsschreiben

Logistik Thur AG

Betreff: Abgeltung von Überstunden

Sehr geehrte Damen und Herren

Gemäss meiner Arbeitszeiterfassung habe ich zwischen März und Juni 2026 insgesamt 62 Überstunden geleistet (Aufstellung beigelegt). Ich bitte um Mitteilung, ob eine Kompensation durch Freizeit oder eine Auszahlung erfolgen soll, und um Regelung binnen 20 Tagen.

Freundliche Grüsse, Yannick Roth

Praktische Hinweise

- Arbeitszeiterfassung lückenlos und zeitnah führen.
- Unterschied Überstunden (vertraglich) vs. Überzeit (gesetzlich, Arbeitsgesetz) beachten.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).